

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 국유재산 감정평가 집행 및 회수관리 절차 부적정
2. 소관부점 : 경기지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 등 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법 시행령」 제42조 제1항에 따르면 처분재산의 예정가격은 대장가격이 3천만 원 이상인 경우 두 개의 감정평가법인 등의 평가액을 산술평균하여야 하고, 3천만 원 미만인 경우 하나의 감정평가법인 등의 평가액으로 결정할 수 있고

같은 영 같은 조 제2항에 따르면 감정평가법인 등의 평가액은 평가일로부터 1년이 지나면 적용할 수 없도록 되어 있으며

같은 법 제42조 제11항에 따르면 일반재산의 처분을 신청한 자가 감정평가 실시 후에 정당한 사유 없이 그 신청을 철회한 경우에는 감정평가 등에 든 비용을 그 신청자로 하여금 부담하게 할 수 있다고 되어 있다.

따라서, 국유재산의 매각 시 적정가격 산정을 위해 국가에서 비용을 부담하는 감정평가의 경우 감정평가 착수 전 대상의 타당성을 충분히 검토하여 불필요한 지출을 사전 방지하고, 발생한 비용의 회수를 체계적으로 관리할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 경기지역본부에서 진행한 감정평가 중 감사대상 기간 내 복수감정을 실시하거나, 유효기간(1년)이 만료한 감정평가의 관리현황을 점검한 결과

(1) 복수 감정평가 대상 검토 불철저

‘△△도 △△시 △△읍 △△리 xxx-x(하천, xxm)’ 소재 국유재산의 매각 예정가격 결정 시, 대장금액이 1,915,200원으로 3천만 원 미만임에도 불구하고 복수(2곳)의 감정평가사무소에 평가를 의뢰하여 감정평가 비용(336천 원)을 추가로 지출한 사실이 확인되는 등

[표 19]와 같이 불필요한 감정평가 비용을 지출한 4개 필지가 확인되었다.

[표 19] 불필요 감정평가 대상 명세

(단위: 천 원, VAT포함)

No	소재지	감정기관명	감정평가 의뢰일	대장금액 합계	감정평가 비용	불필요 비용
합계: 8건(추가의회 4건)				65,100	2,623	1,376
1	“기재 생략”	○○감정평가사사무소	2025. 2. 13.	1,915	272	정당
2		△△감정평가사사무소			337	불필요
3		◆◆감정평가사사무소	2024. 11. 18.	29,370	345	정당
4		□□평가사사무소 공정			352	불필요
5		■□감정평가사사무소	2024. 1. 19.	6,417	315	정당
6		●●감정평가사사무소			318	불필요
7		◇◇감정평가사사무소	2024. 9. 10.	27,398	315	정당
8		☞☞감정평가사사무소			369	불필요

(2) 감정평가 안내 및 후속조치 불철저

‘△△도 △△시 △△△△면 △△리 xxx-xx(대, xxx㎡)’ 소재 국유재산의 경우 민원인의 매수신청(2023. 7. 28.)에 따라 총괄청 처분 승인을 득하여(2024. 2. 8.) 감정평가를 실시(감정평가일 2024. 2. 16.) 했음에도 매수신청인에게 가격사정 안내 및 매매계약 체결 후속 조치를 하지 않은 채 유효기간 1년(2025. 2. 16.까지)이 도과하여 불필요한 감정평가 비용 2건(740천 원)을 지출한 사실이 확인⁵⁶⁾되었다.

(3) 감정평가비용 회수 관리 불철저

‘△△도 △△시 △△구 △△△동 xxx-x(대, xxx㎡)’ 소재 국유재산의 경우 피대부자 ○○○이 매수 신청(2023. 9. 13.)하여, 2개 감정평가기관으로부터

감정(비용: 2,941천 원, 2023. 10. 23.)받아 매수신청인에게 예정가격을 안내한 후 매수자 변심으로 감정평가 유효기간 만료일(2024. 10. 23.) 까지 매매계약이 체결되지 않았으나, 감사일 현재까지 감정평가 비용을 청구하지 않는 등

[표 20] 및 [별지 11] “감정평가 비용 회수 검토 필요 명세”와 같이 매수희망자가 일반재산의 처분을 신청한 후 정당한 사유 없이 매수를 철회하였으나, 감사대상기간 내 감정평가 비용을 회수되지 못한 159건(94백만 원)이 확인되었다.

56) 감정평가 비용 회수를 위해 매수신청인에게 비용 청구(2025. 8. 5.)했으나, 매수신청인은 매각가격 안내를 받은 사실이 부존재하여 매수가 불가능한 줄 알고 있었으며, 재감정 시 매수의사가 있으나 본 건의 경우 안내를 받지 못했으므로 비용(수수료) 납부를 못하겠다는 의사를 피력함. 이에, 2024. 2. 20. 이후 우편 발송 내역을 점검한 결과 담당자의 가격 안내 발송기록이 부존재하여 매수신청인의 주장이 신빙성이 있는 것으로 판단됨

[표 20] 감정평가 비용 회수현황

(단위: 건, 천 원, VAT포함)

구 분	대상건수 (A)	감사대상 기간 내 회수		미회수 (A-C)
		청구 (B)	회수 (C)	
건수	162	14	3	159
	(100.0%)	(8.6%)	(1.9%)	(98.1%)
금액	94,916	20,153	1,111	93,805

이와 관련하여, 「국유재산법 시행령」 제42조 제11항은 감정평가 과정에서 불필요한 예산 지출을 방지하고 신청자의 책임 있는 태도를 유도하기 위한 제도적 장치로 해석할 수 있다.

비록 동 조항은 임의규정이지만, 매수신청인의 매수요청에 따라 감정평가가 진행되었고, 이후 철회 사유가 명확하지 않은 경우에는 회수 가능성 여부를 우선적으로 검토하는 것이 수탁기관으로서의 선관주의 및 책임 있는 재정집행의 관점에서 타당하다.

특히 일부 국유지는 감정평가 비용을 청구하여 회수하고 있는 점을 고려할 때, 행정의 일관성 확보를 위해서 적극적인 회수검토는 필요하다.

[소관부점 의견] 경기지역본부는 감정평가 관련 업무처리를 철저히 수행 하겠다고 답변하였다. 다만, 감정평가 비용 회수 조문은 임의 규정이고 회수 기준이 부재하여, 청구 후 매수신청인 미납 시 강제할 수단이 없으므로 회수 노력에도 불구하고 미회수되는 한계가 있음을 피력하였다.

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 불필요한 감정평가 비용이 발생되지 않도록 감정평가 대상 물건의 매각 가능성에 대한 사전 검토를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바라며 (주의)

매수신청으로 감정평가 후 감정평가비용이 회수되지 않은 159건에 대하여 정당한 철회 사유가 있었는지 여부를 검토하고 회수 가능한 경우 비용 청구 등의 조치를 하시기 바랍니다. (통보)